



Copia

CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 37 Registro delle Delibere
del 19/05/2021

OGGETTO

Legittimazione ed affrancazione di un'area del demanio uso civico dell'Ente al Fg. 32 - P.lle 909 e 3053 Sub. 1 e 2 nel territorio del Comune di Borgia ma di proprietà del Comune di Squillace.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità
tecnica.

Il Responsabile di Settore

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità
contabile.

Il Responsabile di Settore

L'anno 2021 del giorno 19 mese di maggio alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Muccari	Pasquale	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Carabetta	Stefano	Vicesindaco	☐ SI ☒ No
3	Talotta	Rosetta	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caccia	Francesco	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Trombetta	Mariella	Assessore	☒ SI ☐ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco Dott. Pasquale Muccari - Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ✓ ai sensi della Legge Regionale n° 18 del 21/08/2007 e s.m.i., con istanza acquisita al prot. n° 1991 in data 09/04/2021, il Sig. Staglianò Giuseppe, nato a Borgia (CZ) il 23/05/1949 e residente in Garbagnate Milanese (MI) alla via Canova n° 3, Codice Fiscale STGGPP49E23B002J, ha chiesto di ottenere la legittimazione e contestuale affrancazione del terreno ubicato nel territorio del Comune di Borgia ma di proprietà del Comune Squillace, contraddistinto catastalmente al Foglio di mappa n° 32 Particelle n° 909 e 3053 sub. 1 e sub. 2 (tutto derivante dalle particelle ex 141 e ex 911) per totali Ha 0.23.07 ed ubicato in località denominata Roccelletta di Borgia;
- ✓ con nota acquisita al prot. n° 2488 il 11/05/2021, il P.I.D. prof. Per. Agron. Serafino Chiera, trasmetteva all'indirizzo del Comune di Squillace perizia giurata in duplice copia corredata con i documenti previsti dalla stessa legge;
- ✓ il capitale di legittimazione ed affrancazione ammontante a € 7.711,44 è stato regolarmente calcolato dal P.I.D. e dovrà essere versato entro gg. 60 dalla pubblicazione della presente delibera con bonifico bancario, sul conto corrente del Comune di Squillace con causale *"legittimazione ed affrancazione terreno nel territorio del Comune di Borgia ma di proprietà del Comune Squillace al Foglio n° 32 Particelle n° 909 e 3053 sub. 1 e sub. 2 (tutto derivante dalle particelle ex 141 e ex 911)"*;

Considerato che:

- ✓ ai sensi degli ex artt. 9 e 10 della Legge n° 1766/1927 (sul riordino degli usi civici) la legittimazione e la quotizzazione comportano la trasformazione del demanio in allodio ossia l'abusivo occupatore diventa titolare di un diritto soggettivo perfetto, con pienezza di facoltà in aderenza alla pienezza e definitiva acquisizione dei diritti mediante la legittimazione e la quotazione, nessun divieto di alienazione o divisione è posto dal legislatore e per effetto della richiamata Legge ed in attuazione del piano di ripartizione di terre, il concessionario acquista sui terreni assegnatagli un utile dominio, che per norma cogente è inalienabile per qualsiasi titolo fino all'estensione del canone o del capitale di affranco su proposta/richiesta del quotista stesso;
- ✓ ai sensi dell'ex art. 15 comma 1 della Legge Regionale n° 18/2007, le Amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l'atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta Comunale in esito all'istruttoria affidata al perito o all'istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
- ✓ ai sensi dell'ex art. 27 comma 3 della Legge Regionale n° 18/2007, per la decisione dell'istanza de quo, non è necessario il parere della Comunità montana, né approvazione o visto regionale;
- ✓ le operazioni tecniche e quelle relative alla registrazione, trascrizione e volturazione catastale sono a totale carico dell'affrancante ai sensi dell'art. 10 della L.R. n° 7/1998 e ss.mm.ii.;

Visti:

- gli articoli n° 957 e seguenti del Codice Civile;
- la legge n° 1766 del 16 Luglio 1927;
- la legge n° 607 del 22 Luglio 1966;
- la legge n° 1138 del 18 dicembre 1970;
- la legge regionale n° 18 del 21 agosto 2007 e ss.mm.ii.

Dato atto che i Responsabili di servizio hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e finanziaria dell'atto de quo ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n° 267/2000 per come novellato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n°

174/2012 convento in legge n° 231 del 07/12/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs n° 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto e si intendono di seguito integralmente riportate;

1. di accogliere la richiesta avanzata dall'istante ex art. 27 della L.R. n° 18/2007 ss.mm.ii, tendente ad ottenere la legittimazione e la contestuale affrancazione del terreno demaniale in uso civico sito nel territorio del Comune di Borgia ma di proprietà del Comune Squillace contraddistinto catastalmente al Foglio di mappa n° 32 Particelle n° 909 e 3053 sub. 1 e sub. 2 (tutto derivante dalle particelle ex 141 e ex 911) per totali Ha 0.23.07 ed ubicato in località denominata Roccelletta di Borgia, essendo in presenza delle condizioni di legge;
2. di dare atto che il capitale di legittimazione e di affrancazione ammontate ad € 7.711,44 (euro settemilasettecentoundici/44) è stato regolarmente calcolato dal P.I.D. e dovrà essere versato entro gg. 60 dalla pubblicazione della presente delibera con bonifico bancario, sul conto corrente del Comune di Squillace con causale "*legittimazione ed affrancazione terreno nel territorio del Comune di Borgia ma di proprietà del Comune Squillace al Foglio n° 32 Particelle n° 909 e 3053 sub. 1 e sub. 2 (tutto derivante dalle particelle ex 141 e ex 911)*";
3. di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di emettere, a seguito dell'avvenuto pagamento del capitale di legittimazione ed affrancazione, la relativa determina che sarà debitamente registrata con le agevolazioni fiscali di cui all'art. 2 della legge 1 dicembre 1981 n° 692 ed autorizzerà il Conservatore dei Registri Immobiliari a provvedere alla trascrizione del provvedimento in esenzione delle imposte ed alla conseguente voltura catastale;
4. di dare atto che eventuali spese per la registrazione, la trascrizione e la voltura dell'atto di legittimazione ed affrancazione presso gli uffici competenti sono a totale carico dell'istante;
5. di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n° 267/00.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Pasquale Muccari



Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì _____



Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)

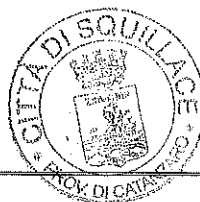
☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____

L'ufficio di Segreteria

.....

È copia conforme all'originale



Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci